

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

**MARIA DEL CARMEN PADILLA
LOPEZ**

Demandante

Vs.

JOSE M. GARCIA ACEVEDO

Demandado

**CIVIL NÚM. CB2025CV00122
SALA 206**

SOBRE:

**INTERDICTO POSESORIO,
INJUNCTION PROVISIONAL
PRELIMINAR Y PERMANENTE**

SENTENCIA

La demanda del presente caso fue radicada el 28 de febrero de 2025. La parte demandante presenta una causa de acción de interdicto posesorio en torno a una propiedad localizada en la carretera 3301 km. 0.1 o el km. 0.2 Combate en Cabo Rojo. Alega actos de perturbación de la parte demandada.

El 12 de marzo de 2025 llamado el caso para la vista de Interdicto Posesorio por videoconferencia. Comparece el Lcdo. Carlos Javier Cruz Martínez con el apoderado de la demandante, Dennis Padilla Padilla. Además, el Lcdo. Derik Molinary Cortés en representación del demandado José Miguel García Acevedo, quien participó mediante comunicación telefónica. El Tribunal hizo referencia a la moción informativa presentada por la parte demandante en la que somete la certificación que acredita la autenticidad de la Escritura de Poder que fue otorgada por la demandante a favor de Dennis Padilla Padilla. El Tribunal entiende que tiene jurisdicción para atender el asunto. Como testigo de la parte demandante declaró el Sr. Dennis Padilla Padilla y por la parte demandada prestó su testimonio José Miguel García Acevedo. La prueba documental presentada en evidencia fue marcada como Exhibit 1, Identificación 1 de la parte demandante y consistió en una foto de un *digger* tomada por Dennis Padilla Padilla. Sometido el caso, procedemos a resolver.

Determinaciones de hechos

1. La propiedad en controversia está localizada en la carretera 3301 km. 0.1 o el km. 0.2 Combate en Cabo Rojo.
2. En este caso, Dennis Padilla Padilla ha declarado que su mamá ha estado en posesión del terreno donde está la casa con ese predio terreno de 408 metros y de los cuales hacía actos de posesión como la limpieza del terreno.

3. El demandado José Miguel García Acevedo no ha declarado en ningún momento haber reclamado a este señor por haber llevado algún tipo de acto en ese predio de terreno.
4. No se desprende que en el predio de terreno en controversia exista construcción alguna.
5. El demandado ha perturbado la posesión de la demandante.
6. Se desconoce a quien perteneces los pozos a los cuales el demandado les da mantenimiento.

Derecho Aplicable

La fuente de derecho que regula tanto la posesión legal, así como el Injunction Posesorio en Puerto Rico se encuentran en los Artículos 718, 719, 724, 738 del Código Civil de Puerto Rico (Edición 2020 – 31 LPRA §§ 7845, 7846, 7862 y 7895) y los Artículos 690 al 695, ambos inclusive del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (32 LPRA § 3561 a la 3566). La fuente de la tutela interdictal se encuentra subsumida en el Artículo 724 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, que reza: “Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; si es inquietado en ella indebidamente, debe ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que la ley procesal establece.” Este precepto autoriza la intervención del aparato judicial para tutelar la posesión como hecho de todo poseedor. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes, Los Derechos Reales, 5ta ed., Madrid, Offirgraff, 2005, Tomo II, pág. 132. No es determinante si la posesión está o no justificada, sino más bien que haya una existencia de posesión de hecho que, en determinado momento, esté expuesta a perderse, o ya se haya perdido. Íd.

Por eso, nuestras leyes de procedimientos proveen los medios para amparar o restituir al poseedor inquietado en su posesión. Por tal, cuando el Artículo 724 del Código Civil, supra, habla de “los medios que la ley de procesal establece”, se refiere a los injunctions (interdictos) que autorizan los Artículos 690-695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3561-3566, (7) los cuales permiten el uso del injunction para retener o recobrar la posesión de propiedad inmueble.

Los presupuestos necesarios que deben confluir para lograr la protección interdictal están recogidos en el Artículo 692 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 3562. Dicho artículo dispone, en síntesis, que para poder deducir con éxito la acción posesoria, es necesario aseverar y establecer el hecho de que el demandante, dentro del año precedente a la fecha de presentación de la demanda, estaba en posesión del bien objeto del pleito si se trata de recobrarlo, o estaba y está, si se trata de retenerlo. Íd. Véase, J.

R. Vélez Torres, op. cit., pág. 133. Además, deberá hacer constar que ha sido perturbado o despojado de dicha posesión o tenencia, describiendo los hechos constitutivos de la perturbación o despojo, así como si dichos actos fueron realizados por el demandado o por otra persona por orden de éste. Con relación a la demanda de injunction en general, el Tribunal Supremo ha expresado que una demanda de injunction posesorio que contenga las alegaciones pertinentes a recursos de esa naturaleza aduce hechos constitutivos de la causa de acción. *Rivera v. Cancel*, 68 D.P.R. 365, 368 (1948); *Polo v. Chapero*, 54 D.P.R. 717, 720 (1939). Asimismo, se ha sostenido que una demanda que alegue la posesión por el demandante sobre determinado inmueble, actos de perturbación y de despojo por los demandados, y que éstos ocupan parte de la finca detentando así dicha posesión, es suficiente. *Buxeda, Jr. v. Escalera*, 47 D.P.R. 647, 650 (1934); *Pueblo v. Galarza*, 41 D.P.R. 606, 613 (1930); *Oliver Cuveljé v. González*, 37 D.P.R. 936, 940 (1928).

En cuanto a la descripción de los bienes inmuebles, el Tribunal Supremo ha expresado que el injunction posesorio debe describir la finca de modo tal que se sepa dónde está y pueda ser identificada al ejecutarse la sentencia que se dicte, ya que, de lo contrario, no aduciría causa de acción ni podría servir de base a una sentencia válida. *Rivera v. De Arce*, 54 D.P.R. 777, 779 (1939); *Rodríguez v. Colón*, 44 D.P.R. 458, 459 (1933). Además, dicha alegación es necesaria para que el demandado sepa de qué tiene que defenderse. *Rivera v. De Arce*, supra. Sobre este requerimiento, en un caso cuya controversia estaba relacionada a un camino —igual que el caso de autos—, este Tribunal resolvió que una demanda de injunction posesorio, que se inste para recobrar la posesión de un camino que alegue el largo y ancho aproximadamente de éste y la finca donde comienza, aquélla por donde pasa y finalmente atraviesa, contiene una descripción suficiente del camino en cuestión. *Jiménez v. Fletcher*, 67 D.P.R. 165, 167 (1947).

En lo que respecta al factor tiempo, en los casos de *Martorell v. El Municipio de Dorado*, 70 D.P.R. 380, 383 (1949); *Maldonado v. Colón*, 68 D.P.R. 340, 342-343 (1948); *Jiménez v. Fletcher*, supra, pág. 170 y; *Pérez v. Pérez*, 38 D.P.R. 753, 754 (1928), el Tribunal Supremo ha resuelto que la cuestión a resolver es si el demandante estaba en posesión en determinada fecha dentro del año con anterioridad a la presentación de la demanda y si se le privó de tal posesión. Sin embargo, ha expresado que una demanda de interdicto posesorio que alegue que la parte demandante y sus predecesores estuvieron desde tiempo inmemorial y dentro del año precedente a la presentación de la misma en posesión de un camino que describe y que dentro de ese año, los demandados lo han obstaculizado en el uso y disfrute del éste, aduce causa de acción suficiente. *Rodríguez v. Suárez*, 71 D.P.R.

728, 730-731 (1950); Iglesia Católica v. Puig, 52 D.P.R. 773, págs. 774-775 (1939). Nótese que lo importante en estos casos es que, aunque el camino era poseído, alegadamente desde tiempo inmemorial (por bastante tiempo con anterioridad a la presentación de la demanda), éstos estaban en posesión del inmueble dentro del año anterior a la presentación de la demanda. Véase, Ávila v. Náter, 60 D.P.R. 639, 641-642 (1942).

Examinado el caso de autos, luego de las determinaciones de hecho y el derecho aplicable procedemos a dictar la siguiente;

SENTENCIA

Se declara CON LUGAR el Injunction Posesorio y en su consecuencia se ordena al demandado José Miguel García Acevedo se abstenga de llevar a cabo, bajo apercibimiento de desacato, cualquier acto en el predio de los 408 metros que se encuentran en controversia, hasta tanto se dilucide a quién realmente pertenece. Se ha establecido que, previo al año de la radicación, Dennis Padilla Padilla y su madre hacían actos de dominio, como es el mantenimiento de un lugar y que nunca fue reclamado en cuanto a ello. Sin embargo, el demandado, José Miguel García Acevedo puede continuar con el mantenimiento a los pozos por el lugar donde siempre entraba pegado al supermercado.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

Dada en Mayagüez, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2025.



HON. ISABEL PADILLA ZAPATA
JUEZA SUPERIOR

